

## RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5078238-36.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL FLAVIA HEINE PEIXOTO

RECORRENTE: NILSON FERREIRA ALVES

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

**MEDIDA CAUTELAR. AUTOR TEM INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA GRAU V, FAZENDO HEMODIÁLISE 3 VEZES POR SEMANA. A PRÓPRIA PERÍCIA DA AUTARQUIA SUGERIU LI (LIMITE INDETERMINADO), QUE APONTA PARA APOSENTADORIA, COM MAJORAÇÃO DE 25%. BENEFÍCIO CESSADO SEM QUALQUER EXPLICAÇÃO. AUTOR PRECISA DO BENEFÍCIO PARA SUA SOBREVIVÊNCIA. TUTELA DEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.**

### ACÓRDÃO

A 3ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER DO RECURSO DO AUTOR E DAR-LHE PROVIMENTO, DEFERINDO A TUTELA DE URGÊNCIA, para determinar o imediato restabelecimento do benefício NB 626.231.752-3. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 28 de novembro de 2024.

5078238-36.2024.4.02.5101

510014896259 .V4

## RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5078238-36.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL FLAVIA HEINE PEIXOTO

RECORRENTE: NILSON FERREIRA ALVES

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

### RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Instrumento, que recebo como medida cautelar, interposto pela parte autora contra indeferimento do pedido de antecipação de tutela pelo Juízo da 1ª Vara Federal de Nova Iguaçu, nos autos do Processo nº 5005859-40.2024.4.02.5120:

*(...)3. O indeferimento do benefício é ato administrativo presumidamente legítimo e verdadeiro, presunção só elidida por prova robusta ou indícios poderosos do equívoco de suas afirmações. Dessa forma, se fazendo necessária a instrução probatória, INDEFIRO, por ora, O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.*

**4. Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção (art. 321 CPC):**

**- Comprovar o indeferimento administrativo da Solicitação de Prorrogação do benefício por incapacidade temporária, consoante Tema 277 da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais (TNU), no qual foi firmada a tese de que "O direito à continuidade do benefício por incapacidade temporária com estimativa de DCB (alta programada) pressupõe, por parte do segurado, pedido de prorrogação (§ 9º, art. 60 da Lei n. 8.213/91), recurso administrativo ou pedido de reconsideração, quando previstos normativamente, sem o quê não se configura interesse de agir em juízo." (...)**

Sustenta a Agravante que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, I do CPC, por se tratar de decisão que indeferiu a tutela de urgência; que na ação principal busca o restabelecimento de auxílio-doença nº 626231752-3, cessado pelo INSS sem nenhuma alegação, mesmo tendo sido constatado em sua última avaliação pericial (ANEXO 2 - LAUDO1), realizada em 07/07/2023, que permanece incapacitado para as atividades laborativas, por ser portador de Insuficiência Renal crônica (CID N 18.0,) em hemodiálise definitiva desde Janeiro/2019; que restou comprovado pelos documentos apresentados na inicial que preenche todos os requisitos

para a manutenção do benefício; que os documentos dos eventos 1 e 2 dos autos principais (laudo emitido por médicos nefrologistas da clínica de Hemodiálise, onde faz o tratamento desde 14/01/2019) atestam que continua impossibilitado de exercer atividades laborativas.

Por fim, requer a reforma da decisão agravada para que seja concedida a antecipação de tutela pleiteada e seja deferido o restabelecimento do benefício de auxílio-doença nº 626231752-3.

Em sede liminar, mantive naquele momento a decisão recorrida. (evento 9).

É o relatório do necessário. Decido.

## VOTO

Compulsando os autos principais verifiquei que o Juízo de origem proferiu a seguinte decisão em 20/10/24 (evento 16):

*Da análise dos autos, observo que não há qualquer documento que fundamente a cessação do benefício de Auxílio por Incapacidade Temporária NB 626.231.752-3.*

*Em consulta ao sistema SAT Externo do INSS, ao pesquisar pelo número do CPF da autora, titular do benefício objeto dos autos, não foi possível verificar o motivo da cessação.*

***O referido benefício teve vigência entre 07/01/2019 e 06/07/2023 (evento 8, DECL2). Contudo o pagamento das parcelas ocorreu até 31/07/2024 (evento 1, HISCRE23).***

***Ressalte-se que a última perícia realizada pela entidade autárquica ocorreu em 07/07/2023, dia posterior a cessação do benefício. Tendo como resultado a continuidade da incapacidade laboral, inclusive com sugestão da concessão de aposentadoria por invalidez (evento 2, LAUDO1 - Fls. 7 e 8)***

*Considerando que todo ato administrativo que produza efeitos jurídicos desfavoráveis a direitos ou interesses individuais de seu destinatário deve ser obrigatoriamente **fundamentado com a indicação dos fatos e fundamentos** a fim de atender a garantia fundamental da ampla defesa (art. 2º, caput, art. 50, ambos da Lei n. 9784/99), **INTIME-SE a SADJ (Seção de Atendimento a Demandas Judiciais, antiga APS ADJ) local** para que, no prazo de **20 (vinte) dias**, junte aos autos o apuratório de irregularidade que culminou com a cessação do benefício NB 626.231.752-3. Deverá, ainda, a SADJ fornecer a íntegra do processo administrativo.*

*Tudo atendido, voltem-me conclusos para análise da necessidade de designação de perícia médica.*

De fato, a perícia administrativa feita em 07/07/2023 sugeriu LI (limite indeterminado), ou seja, aposentadoria, e ainda majoração de 25%:

*História/Exame Físico: Novo PPMRES: Seg emp- 36 a, motorsita de onibus, vínculo atual desde fev14, benefício atual desde nov18(N18), SEM indeferimentos, ensino medio completo. Exp prev: conferente . Seguradop informa ser portador de HAs desde 2018 com tratamento regular . Refere que na mesma epoca foi diagnosticado como renal cronico , com tratamento com hemodialise desde o inicio . Atualmernte MANTEM HD 3x/sem. Traz laudo medico ( 05/07/23) Dr Maria Rocha CRM 52458935: CID N180 + **HEMODIALISE 3X/SEM - INSUF RENAL GRGAU V, dependente de familiares para realização de suas atividades habituais.** Vem a pm com noiva Lucido Orientado Marcha e postura atípicas Deambula sem auxilio Murmurio vesicular universalmente audível sem ruidos adventícios Ritmo cardiaco regular em 2 tempos , bulhas normofoneticas ,sem sopros ou extrassistolias abdomen flacido depressível indolor sem massas ou visceromegalias. Fistula AV funcionante em MSE*

*Considerações: Novo PPMRES: Seg emp- 36 a, motorsita de onibus, vínculo atual desde fev14, benefício atual desde nov18(N18), SEM indeferimentos, ensino medio completo. Exp prev: conferente . Seguradop informa ser portador de HAs desde 2018 com tratamento regular . Refere que na mesma epoca foi diagnosticado como renal cronico , com tratamento com hemodialise desde o inicio . Atualmernte MANTEM HD 3x/sem. Traz laudo medico ( 05/07/23) Dr Maria Rocha CRM 52458935: CID N180 + **HEMODIALISE 3X/SEM - INSUF RENAL GRGAU V, dependente de familiares para realização de suas atividades habituais. Considerando esses elementos, sugiro LI, conforme Art. 43 do Dec. 3048/99. Enquadra-se nas condições de majoração previstas no Art 45, Anexo I, item 9 do Decreto 3048/99.***

**Resultado: Existe incapacidade laborativa.**

Ainda foi juntado:

**CONTROLE DE FREQUENCIA DE DIÁLISE**

**DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DA CLÍNICA**  
NOME: Clínica de Doenças Renais S/A - NOVA IGUAÇU  
CNPES: 2281864 CNPJ: 29.473.198/0005-28 MÊS DE: AGOSTO 2024

**DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE**  
Convênio: NOME: Nilton Ferreira Alves  
GRUPO HOSPITALAR DO RIO DE JANEIRO LTDA  
ENDEREÇO: Rua Ubirajara Moqueta 174 Cidade: NOVA IGUAÇU Estado: RJ  
CPF: 11893601790 DATA DE INÍCIO DO TRATAMENTO DIALÍTICO: 24/12/2018

PROGRAMA DIALÍTICO ATUAL: HD ☒ DPAC ☐ DPI ☐ DPA ☐

Declaro que durante o mês Agosto de 2024, o paciente identificado acima, foi submetido a:

|    |                        |  |                           |
|----|------------------------|--|---------------------------|
| 12 | Sessões de Hemodiálise |  | DPA                       |
|    | Sessões de DPI         |  | Quantitativo de Kits/DPAC |
|    | DPAC                   |  |                           |

Conforme as assinaturas do paciente/responsável abaixo:

NOVA IGUAÇU 31 DE AGOSTO DE 2024

Assinatura do Paciente/Responsável: *[Assinatura]*

Assinatura/carimbo do Diretor da Unidade

| DATA       | ASSINATURA          |
|------------|---------------------|
| 02/08/2024 | <i>[Assinatura]</i> |
| 05/08/2024 | <i>[Assinatura]</i> |
| 07/08/2024 | <i>[Assinatura]</i> |
| 09/08/2024 | <i>[Assinatura]</i> |
| 12/08/2024 | <i>[Assinatura]</i> |
| 14/08/2024 | <i>[Assinatura]</i> |
| 16/08/2024 | <i>[Assinatura]</i> |
| 19/08/2024 | <i>[Assinatura]</i> |
| 21/08/2024 | <i>[Assinatura]</i> |
| 23/08/2024 | <i>[Assinatura]</i> |
| 26/08/2024 | <i>[Assinatura]</i> |
| 28/08/2024 | <i>[Assinatura]</i> |
| 30/08/2024 | <i>[Assinatura]</i> |
| /08/2024   |                     |
| /08/2024   |                     |

ATENÇÃO: PARA DPAC ASSINAR APENAS UMA VEZ

PACIENTE OU RESPONSÁVEL: *[Assinatura]* NOME: CPF:

Os fatos narrados apontam, em tese, para um erro da autarquia ao cessar o benefício. O autor tem insuficiência renal grau V, fazendo hemodiálise 3 vezes por semana e é dependente dos familiares, tanto que a própria perícia da autarquia sugeriu a aposentadoria por incapacidade permanente (LI) com adicional de 25%.

Portanto, entendo que no presente momento deve o INSS restabelecer com urgência o benefício, eis que se trata de verba de natureza alimentar, indispensável para a sobrevivência do autor. Vindas as informações do INSS, pode ser caso de reavaliação desta medida mas, por ora, impõe-se a manutenção do benefício.

Dê-se ciência dessa decisão ao MM. Juízo *a quo*.

**Oficie-se à CEAB-DJ para o cumprimento desta decisão no prazo máximo de 15 dias, sob pena de multa diária de R\$ 100,00.**

Ante o exposto, **VOTO POR CONHECER DO RECURSO DO AUTOR E DAR-LHE PROVIMENTO, DEFERINDO A TUTELA DE URGÊNCIA**, para determinar o imediato restabelecimento do benefício NB 626.231.752-3. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos.